

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1777/2537

บริษัทสยามโลหะประดิษฐ์ จำกัด

โจทก์

นายประมูล จันทรวงศ์ กับพวก

จำเลย

บริษัทสยามโลหะประดิษฐ์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า การออกหนังสือเตือน ของนายประพนธ์ชาญวิทย์ ผู้
จัดการฝ่ายผลิตของโจทก์ ถือว่าเป็นคำเตือนของนายจ้างที่ ชอบด้วยกฎหมาย และ
การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ชี้ขาดคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะแต่คำสั่ง ของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์โดยมิได้ วินิจฉัยถึงพยานหลักฐานของโจทก์ เป็นการ
วินิจฉัย คดีขัดต่อวิธีพิจารณาคดีแรงงาน นั้น เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 36)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ที่ 33/2536 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536ที่วินิจฉัยให้โจทก์ รับนายมนัส โลหะ ผู้
กล่าวหากลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างเดิม และจ่าย ค่าเสียหายให้
ผู้กล่าวหาเป็นเงินเท่ากับค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ถูกละเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 32)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายมนัส โลหะ ผู้กล่าวหา มิได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และมีได้กระทำผิด ชำคำเตือนตลอดจนมิได้สนใจก่อความเสียหายแก่โจทก์ สาเหตุที่แท้จริงที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหา มาจาก ผู้กล่าวหาเป็นผู้แทนยื่นข้อเรียกร้อง เป็นผู้แทนในการเจรจา และเป็นผู้ก่อการจัดตั้ง สหภาพแรงงานในบริษัทโจทก์ ดังนั้นที่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ วินิจฉัยว่า การเลิกจ้าง ผู้กล่าวหาเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จึงชอบด้วยกฎหมายที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะตามคำสั่งคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะพยานหลักฐานของโจทก์ มีน้ำหนักน่าเชื่อถือฟังได้ตามฟ้อง เป็นการอุทธรณ์ ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลาง ไม่รับผิดชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายมนัส โลหะ ผู้กล่าวหา มิได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และมีได้กระทำผิด ชำคำเตือนตลอดจนมิได้สนใจก่อความเสียหายแก่โจทก์ สาเหตุที่แท้จริงที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหา มาจาก ผู้กล่าวหาเป็นผู้แทนยื่นข้อเรียกร้อง เป็นผู้แทนในการเจรจา และเป็นผู้

ก่อนการจัดตั้ง สหภาพแรงงานในบริษัทโจทก์ ดังนั้นที่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
วินิจฉัยว่า การเลิกจ้าง ผู้กล่าวหาเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จึงชอบด้วย
กฎหมายที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะตามคำสั่งคณะ
กรรมการ แรงงานสัมพันธ์มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะพยานหลักฐานของโจทก์ มีน้ำหนักน่าเชื่อถือฟังได้ตามฟ้อง เป็นการ
อุทธรณ์ ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลาง ไม่รับผิดชอบแล้ว ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-ชลิต ประไพศาล-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ